

Recopilación de Preguntas de Examen: Derecho y Nuevas Tecnologías

Cuestionario

1. ¿En qué consiste el derecho a la neutralidad en Internet?

- a. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
- b. Derecho del usuario a que los proveedores de servicios de Internet proporcionen una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos ideológicos.
- c. Derecho del usuario a que los proveedores de servicios de Internet proporcionen una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos.

Respuesta Correcta

Derecho del usuario a que los proveedores de servicios de Internet proporcionen una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos.

Justificación: Según el Reglamento (UE) 2015/2120, la neutralidad de la red garantiza que el tráfico sea tratado de forma equitativa, sin discriminación, restricción o interferencia, independientemente del emisor, el receptor, el contenido o la aplicación, evitando discriminaciones técnicas (bloqueos) o económicas (priorización de pago).

2. ¿El desconocimiento de una norma jurídica es motivo para no estar sujeto a ella?

- a. Depende.
- b. No.
- c. Sí.

Respuesta Correcta

No.

Justificación: Artículo 6.1 del Código Civil Español: "La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento". El ordenamiento jurídico requiere seguridad jurídica; las normas son públicas y se presumen conocidas una vez publicadas en el BOE.

3. ¿En qué consiste el "principio de autonomía de la voluntad.^{en} el ámbito del Derecho privado?

- a. Las partes pueden pactar lo que estimen conveniente siempre que los pactos no vulnere la ley, la moral ni el orden público.
- b. Los pactos celebrados entre las partes contratantes han de ser autónomos.
- c. La posibilidad de que una persona sea autónoma con relación al ámbito público.

- d. La voluntad de una de las partes contratantes ha de ser considerada de manera autónoma.

Respuesta Correcta

Las partes pueden pactar lo que estimen conveniente siempre que los pactos no vulneren la ley, la moral ni el orden público.

Justificación: Definido literalmente en el Artículo 1255 del Código Civil. Es el principio rector del derecho contractual, permitiendo a los ciudadanos autorregular sus relaciones privadas con esos tres límites específicos.

4. ¿En qué consiste una obligación?

- a. En dar, hacer o no hacer alguna cosa.
- b. En entregar un bien o derecho.
- c. En obtener un determinado resultado.
- d. En prestar un servicio.

Respuesta Correcta

En dar, hacer o no hacer alguna cosa.

Justificación: Artículo 1088 del Código Civil: "Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa". Es la definición legal estricta del contenido de la prestación obligacional.

5. Según el Reglamento UE, Roma I, sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, en contratos celebrados con consumidores, la ley aplicable es:

- a. La ley que pacten las partes sin tomar en consideración la normativa de protección de los consumidores del país en el que resida el consumidor.
- b. La ley que pacten las partes pero aplicando las normas imperativas que protejan al consumidor establecidas en la ley del país en el que el consumidor tenga su residencia habitual.
- c. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
- d. La ley de la residencia habitual del prestador del servicio.

Respuesta Correcta

La ley que pacten las partes pero aplicando las normas imperativas que protejan al consumidor establecidas en la ley del país en el que el consumidor tenga su residencia habitual.

Justificación: Artículo 6 del Reglamento Roma I. Aunque permite elegir la ley, esta elección no puede privar al consumidor de la protección que le aseguran las disposiciones imperativas de la ley de su país de residencia.

6. ¿Qué es el derecho penal?

- a. Conjunto de normas que regulan la administración del Estado y las sanciones que puede imponer.
- b. Conjunto de normas de derecho penitenciario.
- c. Conjunto de normas que regulan las faltas y las penas.
- d. Conjunto de normas que prohíben la comisión de delitos y asocian a éstos penas.

Respuesta Correcta

Conjunto de normas que prohíben la comisión de delitos y asocian a éstos penas.

Justificación: El Derecho Penal es la rama del ordenamiento que define las conductas criminales (delitos) y determina las consecuencias jurídicas (penas o medidas de seguridad) asociadas a ellas, bajo el principio de legalidad.

7. ¿Cuál es el contenido del derecho de propiedad intelectual?

- a. La compensación equitativa por copia privada y el derecho de participación.
- b. El derecho moral de autor y el derecho patrimonial.
- c. El derecho de reproducción, comunicación pública y transformación.
- d. El derecho de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

Respuesta Correcta

El derecho moral de autor y el derecho patrimonial.

Justificación: La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) divide los derechos de autor en dos grandes categorías: derechos morales (irrenunciables, como autoría e integridad) y derechos patrimoniales o de explotación (transferibles, como reproducción y distribución).

8. Para tratar los datos de una persona es necesario:

- a. Que esta persona consienta tácitamente.
- b. Que esta persona contrate un servicio.
- c. Que ésta dé un consentimiento informado e inequívoco.
- d. Que esta persona no se haya opuesto.

Respuesta Correcta

Que ésta dé un consentimiento informado e inequívoco.

Justificación: Según el RGPD y la LOPDGDD, el consentimiento debe ser una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca. El consentimiento tácito o por inacción ya no es válido.

9. ¿Cuál de estos conceptos no es una fuente de la obligación?

- a. Los actos en los que intervenga culpa o negligencia.
- b. El compromiso unilateral.
- c. El contrato.
- d. La ley.

Respuesta Correcta

El compromiso unilateral.

Justificación: El Artículo 1089 del Código Civil enumera taxativamente las fuentes: "Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia". La voluntad unilateral no es fuente general de obligaciones en el derecho español (salvo excepciones muy concretas como la promesa pública de recompensa).

10. ¿Qué protege el derecho "sui generis" de propiedad intelectual sobre una base de datos?

- a. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- b. Las ideas que ha tenido el fabricante.
- c. La inversión sustancial, que realiza su fabricante para la obtención, verificación o presentación de su contenido.
- d. El derecho moral de su autor.

Respuesta Correcta

La inversión sustancial, que realiza su fabricante para la obtención, verificación o presentación de su contenido.

Justificación: Artículos 133 y ss. de la LPI. Este derecho no protege la originalidad creativa (que iría por derechos de autor estándar), sino el esfuerzo económico y profesional (la inversión) realizado para recopilar los datos.

11. ¿A quién le corresponden los derechos de titularidad y de explotación de un programa de ordenador creado por un trabajador siguiendo las instrucciones de un empresario?

- a. Salvo pacto en contrario, ambos derechos corresponden al trabajador.
- b. Salvo pacto en contrario, ambos derechos corresponden al empresario.
- c. El sujeto que la ley determine, sin que sea posible realizar pacto en contrario.

Respuesta Correcta

Salvo pacto en contrario, ambos derechos corresponden al empresario.

Justificación: Artículo 97.4 de la LPI. En el caso específico de software (a diferencia de otras obras), la ley presume que si se crea en el marco de una relación laboral, los derechos de explotación se ceden en exclusiva al empresario.

12. Un decreto ley es:

- a. Una norma dictada por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad que tiene rango de ley y que no requiere convalidación parlamentaria.
- b. Una norma dictada por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad que tiene rango de ley y requiere convalidación parlamentaria.
- c. Una norma gubernamental en caso de extraordinaria y urgente necesidad que tiene rango de decreto.
- d. Una norma aprobada en el Parlamento con una mayoría cualificada.

Respuesta Correcta

Una norma dictada por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad que tiene rango de ley y requiere convalidación parlamentaria.

Justificación: Artículo 86 de la Constitución Española. El poder ejecutivo puede dictar normas con rango de ley en casos de urgencia, pero deben ser debatidas y votadas (convalidadas) por el Congreso en un plazo de 30 días.

13. Según el Derecho español, el menor puede prestar consentimiento para el tratamiento de sus datos a partir de:

- a. 14 años.
- b. 16 años.
- c. 12 años.
- d. 15 años.

Respuesta Correcta

14 años.

Justificación: Artículo 7 de la LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018). Aunque el RGPD establece los 16 años como norma general, permite a los estados miembros bajar esa edad, y España la fijó en 14 años.

14. ¿Qué Ley Orgánica hemos estudiado en clase?

- a. Ley Orgánica 4/2001, del Código Civil.
- b. Ley Orgánica 23/2002, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.
- c. Ley Orgánica 2/2020, de Propiedad Intelectual.
- d. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales.

Respuesta Correcta

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales.

Justificación: Es la norma principal vigente en España que adapta el ordenamiento interno al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo.

15. Según la normativa vigente, la compensación equitativa por copia privada, se hace efectiva mediante:

- a. Un canon digital que recae en los creadores de la obra.
- b. Una partida de los presupuestos generales del Estado.
- c. Una contribución del usuario que realiza la copia privada.
- d. Una tasa a los aparatos de reproducción que recae sobre sus fabricantes.

Respuesta Correcta

Una tasa a los aparatos de reproducción que recae sobre sus fabricantes.

Justificación: Art. 25 LPI. Tras varios cambios legislativos (y sentencias europeas contra el modelo de cargo a presupuestos generales), España volvió al sistema de canon aplicado a los equipos y soportes de grabación, que deben pagar fabricantes y distribuidores.

16. Según el derecho español, el primer criterio para determinar la ley aplicable a un contrato es:

- a. Ninguna de las respuestas anteriores.
- b. La ley de la residencia habitual de los contratantes.
- c. La ley del lugar de celebración del contrato.

- d. La ley a la que las partes se hayan sometido expresamente que tenga una conexión con el contrato.

Respuesta Correcta

La ley a la que las partes se hayan sometido expresamente que tenga una conexión con el contrato.

Justificación: Principio de autonomía de la voluntad conflictual (Reglamento Roma I). Las partes tienen libertad para elegir la ley que regirá su contrato, siendo este el criterio prioritario antes de aplicar criterios subsidiarios.

17. El envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente:

- a. Están prohibidas si no hay una autorización tácita del destinatario.
- b. Están siempre permitidas.
- c. Están siempre prohibidas cuando previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.
- d. Están autorizadas si hay una relación comercial previa, aunque no hayan sido solicitadas o autorizadas expresamente.

Respuesta Correcta

Están autorizadas si hay una relación comercial previa, aunque no hayan sido solicitadas o autorizadas expresamente.

Justificación: Artículo 21.2 de la LSSI (Ley 34/2002). La regla general es la prohibición de spam (Art 21.1), pero existe la excepción si hay una relación contractual previa y se publicitan productos similares a los contratados, ofreciendo siempre la opción de darse de baja (opt-out).

18. En la contratación mediante dispositivos electrónicos, el contrato se perfecciona con:

- a. La recepción de la aceptación por parte del oferente.
- b. La oferta.
- c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- d. La mera aceptación.

Respuesta Correcta

La mera aceptación (o manifestación de la misma).

Justificación: Artículo 1262 Código Civil (párrafo 3º): ".En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación". Esto se diferencia de la contratación entre ausentes normal (teoría del conocimiento), facilitando el comercio electrónico (click-wrap).

19. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato?

- a. Consentimiento, objeto y causa.
- b. Oferta, objeto y causa.
- c. Consentimiento, objeto y motivo.

d. Consentimiento, bien y causa.

Respuesta Correcta

Consentimiento, objeto y causa.

Justificación: Artículo 1261 del Código Civil. Establece que no hay contrato sino cuando concurren estos tres requisitos.

20. ¿Qué significa la coercibilidad de la norma jurídica?

- a. El Estado tiene legitimidad para exigir únicamente la aplicación de las normas.
- b. Las normas jurídicas tienen carácter dispositivo, es decir coercitivo.
- c. El Estado puede legítimamente utilizar la fuerza para exigir el cumplimiento de las normas que son obligatorias para todos los ciudadanos.
- d. Las normas jurídicas tienen carácter imperativo, es decir coercitivo.

Respuesta Correcta

El Estado puede legítimamente utilizar la fuerza para exigir el cumplimiento de las normas que son obligatorias para todos los ciudadanos.

Justificación: La coercibilidad es la posibilidad de emplear la fuerza (sanción institucionalizada) para hacer cumplir la norma en caso de incumplimiento voluntario, una característica distintiva del Derecho frente a normas morales o sociales.

21. ¿Qué plazo de protección tiene el derecho "sui generis" sobre una base de datos?

- a. Diez años.
- b. Siete años.
- c. Setenta años.
- d. Quince años.

Respuesta Correcta

Quince años.

Justificación: Artículo 136 de la Ley de Propiedad Intelectual. El derecho nace en el momento de la fabricación y expira a los 15 años computados desde el 1 de enero del año siguiente.

22. ¿Qué determina la vecindad civil de una persona?

- a. El lugar en donde se aplicarán las reglas sobre relaciones de vecindad.
- b. La aplicación del Derecho civil común a todas las relaciones jurídicas de una persona.
- c. La sujeción de ese sujeto al derecho civil propio de una de las Comunidades con derecho civil propio o al derecho civil común.
- d. La aplicación del derecho estatal.

Respuesta Correcta

La sujeción de ese sujeto al derecho civil propio de una de las Comunidades con derecho civil propio o al derecho civil común.

Justificación: Artículo 14 del Código Civil. La vecindad civil es el estado civil que determina el sometimiento personal a la legislación civil común (Código Civil) o a la foral/especial (Cataluña, Navarra, etc.).

23. ¿Cuándo se perfecciona un contrato?

- a. Cuando se realiza la contraoferta.
- b. Cuando se consuma la oferta.
- c. Cuando una de las partes hace una declaración de voluntad.
- d. Cuando concurren oferta y aceptación.

Respuesta Correcta

Cuando concurren oferta y aceptación.

Justificación: Artículo 1262 del Código Civil: ".El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato".

24. ¿Qué es un contrato?

- a. Negocio jurídico formal.
- b. Negocio jurídico bilateral que se perfecciona con el consentimiento.
- c. Negocio jurídico unilateral en el que hay una sola declaración de voluntad.
- d. Negocio jurídico traslativo de dominio.

Respuesta Correcta

Negocio jurídico bilateral que se perfecciona con el consentimiento.

Justificación: El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse (Art 1254 CC) y se perfecciona por el mero consentimiento (Art 1258 CC), generando obligaciones para ambas partes (bilateral).

25. ¿Qué conducta se castiga en el delito de intrusión informática?

- a. El acceso o la facilitación de acceso al conjunto o parte de un sistema de información, vulnerando las medidas de seguridad.
- b. El acceso o la facilitación de acceso al conjunto o parte de un sistema de información, vulnerando las medidas de seguridad y con la debida autorización.
- c. El acceso o la facilitación de acceso al conjunto o parte de un sistema de información, vulnerando las medidas de seguridad sin estar debidamente autorizado.
- d. El acceso o la facilitación de acceso al conjunto o parte de un sistema de información sin estar debidamente autorizado.

Respuesta Correcta

El acceso o la facilitación de acceso al conjunto o parte de un sistema de información, vulnerando las medidas de seguridad sin estar debidamente autorizado.

Justificación: Artículo 197 bis del Código Penal. Tipifica el "hacking.º intrusión, requiriendo tres elementos: acceso o facilitación, vulneración de medidas de seguridad y ausencia de autorización.

26. ¿Son responsables los prestadores de servicios de alojamiento de datos (hosting) por la información almacenada por terceros?

- a. Sí, siempre son responsables solidarios con el usuario que subió el contenido.

- b. No, nunca son responsables bajo ningún concepto.
- c. Solo si tienen conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita y no actúan con rapidez para retirarla o inutilizar el acceso a ella.
- d. Sí, pero solo si el servicio es de pago.

Respuesta Correcta

Solo si tienen conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita y no actúan con rapidez para retirarla o inutilizar el acceso a ella.

Justificación: Artículo 16 de la LSSI (Ley 34/2002). Establece el régimen de exención de responsabilidad para los intermediarios, salvo que tengan conocimiento efectivo de la ilicitud y no actúen diligentemente ("notice and takedown").

27. ¿Qué delito comete quien, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigue una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro?

- a. Delito de daños informáticos.
- b. Delito de estafa informática.
- c. Delito de descubrimiento y revelación de secretos.
- d. Apropiación indebida.

Respuesta Correcta

Delito de estafa informática.

Justificación: Artículo 248 y siguientes del Código Penal. Tipifica la estafa informática, que incluye conductas como el *phishing* o *pharming* para desviar dinero o activos sin consentimiento mediante engaño digital.

28. Como norma general en la Ley de Propiedad Intelectual española, ¿cuánto duran los derechos de explotación de una obra tras la muerte del autor?

- a. 50 años.
- b. 70 años.
- c. 15 años.
- d. Son perpetuos si la obra está inscrita en el registro.

Respuesta Correcta

70 años.

Justificación: Artículo 26 de la LPI. Los derechos de explotación duran toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento (computados desde el 1 de enero del año siguiente).

29. El denominado "derecho al olvido" (derecho de supresión) permite al interesado obtener la supresión de sus datos personales cuando:

- a. Los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento.
- b. El interesado simplemente cambie de opinión, aunque exista una obligación legal de mantenerlos.

- c. Los datos aparezcan en un medio de comunicación, prevaleciendo siempre sobre la libertad de información.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

Respuesta Correcta

Los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento.

Justificación: Artículo 17 del RGPD. El derecho no es absoluto; aplica cuando los datos ya no son necesarios, se retira el consentimiento (y no hay otra base legal), u oposición al tratamiento, entre otros supuestos tasados.

30. ¿Qué tipo de firma electrónica tiene un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita?

- a. La firma electrónica simple.
- b. La firma electrónica avanzada.
- c. La firma electrónica cualificada.
- d. Cualquier firma escaneada y enviada por PDF.

Respuesta Correcta

La firma electrónica cualificada.

Justificación: Artículo 25 del Reglamento eIDAS (UE) 910/2014. Solo la firma electrónica cualificada (basada en un certificado cualificado y creada con un dispositivo cualificado) se equipara legalmente de forma automática a la firma manuscrita.

31. Para la instalación de cookies en el terminal de un usuario que no sean estrictamente técnicas, la ley exige:

- a. Que el usuario sea informado de forma clara y completa y dé su consentimiento.
- b. Que el sitio web tenga un aviso legal, sin necesidad de acción del usuario.
- c. Que las cookies se borren automáticamente a las 24 horas.
- d. No se exige nada si la web es gratuita.

Respuesta Correcta

Que el usuario sea informado de forma clara y completa y dé su consentimiento.

Justificación: Artículo 22.2 de la LSSI. Exige el consentimiento informado del usuario (salvo para cookies técnicas o estrictamente necesarias para la prestación del servicio solicitado).